

## 감사결과 처분요구서

- ○ ○ 지 사 -

2017. 4.

## 《 목 차 》

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| I. 감사실시 개요 .....                               | 1 |
| II. 감사총평 .....                                 | 2 |
| III. 감사결과 처분요구 명세 .....                        | 3 |
| 1. 연금보험료 지원금 공제잔액 및 환수금과오납 반환에 관한 사항(시정) ..... | 3 |
| 2. 청구인 적격에 관한 사항(시정) .....                     | 5 |
| 3. 손해배상금 수령에 따른 지급정지기간 산정에 관한 사항(통보) .....     | 7 |
| 4. 수급자격심의위원회 운영에 관한 사항(시정) .....               | 9 |

# I. 감사실시 개요

## 1. 감사배경

감사실에서는 리스크 평가 등을 반영한 연도별 감사계획을 수립하여 「감사규정」 제4조 제2항에 의거 종합감사를 실시하고 있다. 이에 2017년 감사계획에 따라 감사의 효율성 제고를 위해 ○○지역본부 관할 4개 지사(○○·○○·○○·○○ 지사)를 통합하여 자격·급여·복지업무 등 업무 전반에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

## 2. 감사목적

자격·급여·복지업무 및 민원업무 등 전반에 대한 적법성·타당성 등을 확인·점검하고 발견된 문제점에 대한 개선방안을 제시하여 업무의 효율성과 성과를 높이는데 감사의 목적이 있다.

## 3. 감사범위와 중점

이번 감사의 범위는 2015. 4. 1. ~ 2017. 1. 31.까지 제도운영 분야 집행업무 전반으로 하되, 사업장 및 가입자의 자격관리, 급여지급 결정, 수급자 사후관리 및 복지분야 업무 처리의 적정성과 방만경영, 정부3.0 정책 추진실태 점검에 중점을 두었다.

## 4. 감사기간과 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본자세 등 소양교육, PDW, 엑셀 등 데이터 분석 툴 교육 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 ○급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 감사실장(업무감사부장)의 총괄 지휘하에 2017. 3. 6.부터 3. 17.까지 10일간 [표] “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시하였다.

[표] 실지감사 사무 분담표

| 직책   | 직급 | 성명  | 분담사무                         |
|------|----|-----|------------------------------|
| ○○   | ○급 | ○○○ | ○ 감사총괄 및 보고서 작성<br>○ 복지업무 분야 |
| ○○   | ○급 | ○○○ | ○ 자격업무 및 징수업무 분야             |
| ○○   | ○급 | ○○○ | ○ 급여업무 분야                    |
| 공통사무 |    |     | ○ 정부3.0 정책 점검<br>○ 고객만족 분야   |

# II. 감사총평

○○지사는 □□시를 관할 지역으로 하는 현원 23명의 지사로 2017. 1월말 현재 가입자 98천명과 연금수급자 24천명을 관리하고 있다. 전국대비 가입자는 사업장 0.39%, 지역 0.60%로 지역가입자 비중이 높고, 수급자는 노령 0.60%, 장애 0.60%, 유족 0.55%로 대체로 비슷하다. 지사는 소규모이나 내방 고객이 많아 대기 시간을 줄이고자 타부서 부장 이상의 직원들이 직접 민원업무를 상담하는 등 고객만족도 제고를 위해 노력하고 있다. 이번 자격·급여·복지사업 관리의 적정성에 대한 감사결과, 연금보험료 지원금 공제잔액 및 환수금 과오납 반환 청구안내를 누락하거나 연금급여 청구 시 청구인을 착오 입력하였으며, 심의위원들의 보안준수서약서 징구를 소홀히 한 사례 등이 확인되었다.

### Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

#### 시 정 요 구

##### 【1】

**제 목** 연금보험료 지원금 공제잔액 및 환수금과오납 반환에 관한 사항

**소관부서** ○○지사 △△부

**구 분** 자격업무 분야

**내 용**

공단은 사회보험의 사각지대 해소를 위해 저임금 근로자에게 사회보험료를 지원하는 “두루누리” 사업을 수행하고 있다.

△△부-2595(2015.11.16.)호 “연금보험료 지원금 미반환건 일제정리 및 유의 사항 시달”과 납부지원부-98(2016.1.15.)호 “두루누리 연금보험료 지원 업무처리 기준(안) 및 개선사항 시달”에 따르면 연금보험료지원 공제잔액<sup>1)</sup> 및 환수금과오납<sup>2)</sup> 미반환건에 대하여 2015. 11. 30.까지 일제정리 하도록 하였으며, 공제잔액과 환수금과오납의 경우 매월 정기안내문 명부에 구축(20일경)된 건에 대하여 익익월 15일 까지 전수 청구안내 실시 후 해당결과를 반드시 평생고객상담 내역에 입력한 후 미반환건에 대해서는 월 1회 이상 청구안내를 실시하도록 하고 있다.

그런데 ○○지사의 연금보험료 지원금 공제잔액 반환 실태를 확인한 결과, ‘○○주식회사(000-00-00000-0)’는 2014. 1. 16.에 공제잔액이 발생하였으나 2017. 3. 3.에 유선 청구안내 하였지만 미반환 상태이며, 이와 같이 총 ○개 사업장에 대하여 2017. 3. 3.에 일괄 유선 청구안내 하였지만 감사일 현재 공제잔액 ○○○원이 남아 있다.

1) 연금보험료지원금이 공제받는 월의 연금보험료 결정액보다 많은 경우 공제 후 잔여액(이하 공제잔액)이 발생하게 됨에 따라, 공제잔액을 해당 사업장 연금보험료에 충당 또는 반환처리 하여야 한다.  
2) 연금보험료지원금 환수결정 및 수납후 이중납부(착오납부) 또는 환수결정내역 취소 등으로 환수금과오납이 발생하면 충당 또는 반환처리 하여야 한다.

또한, ‘○○점(000-00-00000-0)’은 2015. 6. 19.에 환수금과오납 ○○○원이 발생하였으나 청구 안내가 누락되었고, 이와 같이 총 ○개 사업장에 대하여 청구 안내를 누락한 채 환수금과오납 ○○○원을 감사일 현재까지 반환하지 않고 있다.

**조치할 사항** 이사장(○○지사장)은

- ① ‘○○주식회사’ 등 ○개 사업장의 공제잔액 ○○○원 및 환수금과오납 ○○○원을 반환하고,
- ② 공제잔액 및 환수금과오납 반환업무를 소홀히 한 관련자에게 주의조치 하시기 바랍니다.

#### 관 련 자

| 소 속<br>(현 소속) | 직 급<br>(현 직급) | 성 명 | 귀책사유  | 비 고 |
|---------------|---------------|-----|-------|-----|
| ○○지사          | 사무직 ○급        | ○○○ | 업무 소홀 |     |
| ○○지사          | 사무직 ○급        | ○○○ | 업무 소홀 |     |
| ○○지사          | 사무직 ○급        | ○○○ | 업무 소홀 |     |
| ○○지사          | 사무직 ○급        | ○○○ | 관리 소홀 |     |

## 시 정 요 구

### [2]

#### 제 목 청구인 적격에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제67조(장애연금의 수급권자)의 청구에 따라 장애 연금을 지급하고 있다.

「국민연금법」 제50조(급여 지급)에 따르면 국민연금 급여는 원칙적으로 수급권자의 청구에 따라 공단이 지급하지만, 수급권자가 식물인간·뇌사·정신질환 등으로 직접 급여를 청구할 수 없는 경우<sup>3)</sup>에는 수급권자를 직접 보호(개호)하고 있는 일정 범위의 친족이 급여를 청구할 수 있다. 이 경우 △△팀-2508(2008.8.20.)호 “수급권자 실제보호자의 급여청구 인정관련 업무처리 기준” 및 △△부-3951(2014.12.4.)호 “「급여의 지급 청구 및 결정 업무처리지침」 시달”에 따라 ‘보호(개호)확인서’를 필히 제출받아야 하고, ‘청구인사항’ 중 수급자와의 관계를 ‘대리인(실제보호자)’로 전산 입력하여 향후 사후관리<sup>4)</sup>를 하도록 하였다.

그런데, ○○지사는 [표] “급여지급 청구인 착오 처리 내역”과 같이 식물인간 상태 등으로 장애연금 수급권자 본인의 청구의사를 확인할 수 없는 자 ○명에 대하여 보호(개호)확인서를 제출받지 않고 청구인을 ‘본인’으로 착오 전산 등록 하였다.

3) 수급자 의식상태 : 의사의 진단서(장애 1~2급 뇌병변·지적·정신장애인의 경우 장애인등록증 사본으로 갈음) 및 담당자의 사실조사로 확인

4) 실제보호자 확인업무

- 목적 : 적절한 급여지급과 수급권자의 권리보호를 위해 실제보호자의 변동여부 및 수급권자 법정대리인의 대리권 행사여부를 현지 확인하고 필요시 수급권 확인절차 이행
- 확인주기 : 실제보호자 계좌로 급여 지급되고 있는 경우 6개월, 수급자 본인계좌로 급여 지급되고 있는 경우 1년

그 결과, ○○○(000000-00000) 등 ○명이 수급권 확인 대상으로 표출되지 않아 정기적인 수급권 확인을 하지 못하였다.

#### 조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 청구서 입력 시 착오입력 된 수급자의 관계를 업무처리 기준에 맞게 처리하고,
- ② 급여지급 청구인을 착오 입력한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

#### 관 련 자

| 소 속<br>(현 소속)  | 직 급<br>(현 직급) | 성 명 | 귀책사유  | 비 고 |
|----------------|---------------|-----|-------|-----|
| ○○지사           | 사무직 ○급        | ○○○ | 업무 소홀 |     |
| ○○지사<br>(○○지사) | 사무직 ○급        | ○○○ | 관리 소홀 |     |
| ○○지사           | 사무직 ○급        | ○○○ | 관리 소홀 |     |

## 통 보

### [3]

**제 목** 손해배상금 수령에 따른 지급정지기간 산정에 관한 사항

**소관부서** ○○실

**구 분** 급여업무 분야

**내 용**

공단은 제3자의 행위로 장애연금이나 유족연금 지급사유가 발생한 경우 그와 같은 사유로 제3자로부터 손해배상을 받았으면 그 배상액의 범위에서 장애연금이나 유족연금을 지급하지 않고 있다.

「국민연금법」 제114조(대위권 등) 제2항 및 △△부-1565(2015.10.15.)호 “손해배상금 수령에 따른 지급정지 지침”에 따르면 판결(화해권고, 조정 등 포함)에 의하여 결정된 손해배상액을 ‘전액수령’한 경우에는 명확 방법으로, 판결문상 손해배상액과 별도의 금액으로 합의하거나 일부만 수령한 경우 및 판결 외의 방법으로 손해배상금을 수령한 경우에는 불명확방법에 의하여 수급자의 일실회익을 산출한 후 지급정지기간을 산정하여야 한다. 또한, 동일한 사고로 2이상의 장애가 발생한 경우 선·후발 장애 등급에 따라 손해배상금을 분할하여 정지기간을 각각 산출하고 정지기간이 먼저 종료한 장애연금을 지급하다가 모든 장애의 정지기간이 종료한 후 중복조정한 장애 연금을 지급하도록 하였다. 단, 이때 지급정지기간의 상한선을 60개월로 한다.

그런데 ○○지사는 동일한 사고로 2이상의 장애가 발생한 장애연금수급자 ○○○(000000-00000)에 대하여 합의로 손해배상금을 수령하였으나 선발장애(○급)에 대해서는 불명확 방법, 후발장애(○급)에 대해서는 명확 방법으로 일실회익을 산출하였다.

[표] 연금수급자의 일실회익 산정 방법 착오 등록내역

(단위 : 원)

| 순번 | 가입자<br>및<br>수급자<br>(NPS번호) | 급여종류 | 지급<br>사유<br>발생일 | NPS 등록 및 산출 내역 |      |                                 | 적정 등록 및 산출 내역 |      |                                 | 비고               |
|----|----------------------------|------|-----------------|----------------|------|---------------------------------|---------------|------|---------------------------------|------------------|
|    |                            |      |                 | 일실회익<br>계산     | 일실회익 | 지급<br>정지<br>기간                  | 일실회익<br>계산    | 일실회익 | 지급<br>정지<br>기간                  |                  |
| 1  | ○○○<br>(000000-<br>00000)  | 장애○급 | 2012.<br>07.11. | 불명확            | ○○○  | 2012.08.~<br>2016.03.<br>(44개월) | 불명확           | ○○○  | 2012.08.~<br>2016.03.<br>(44개월) | ※ 지급정지기간은<br>동일함 |
| 2  |                            | 장애○급 | 2014.<br>01.11. | 명확             | ○○○  | 2014.02.~<br>2015.05.<br>(16개월) | 불명확           | ○○○  | 2014.02.~<br>2015.05.<br>(16개월) |                  |

※ 손해배상 수령 내역 : ○○○원, 향후 치료비 : ○○○원, 가구원수 : ○인  
상한 적용 전 지급정지기간 : 선발장애(2012.08.~2016.03. 44개월), 후발장애(2014.02.~2015.12. 23개월)

이러한 원인을 확인해본 결과, 동일한 사고로 발생한 2이상의 장애에 대해 각각의 일실회익을 전산 등록한 경우 서로 다른 사고로 발생한 각각의 장애로 인식하여 지급정지기간 상한(60개월)이 적용되지 않았다. 그 결과 지급정지기간 60개월에 맞는 일실회익(명확 방법)을 후발 장애에 입력하는 것으로 확인되었다.

**조치할 사항** 이사장(○○실장)은 동일한 사고로 2이상의 장애가 발생한 경우 업무처리지침에 맞게 지급정지기간이 산출될 수 있도록 전산 입력방법 보완 등 합리적인 방안을 마련하시기 바랍니다.

## 시 정 요 구

### 【4】

#### 제 목 수급자격심의위원회 운영에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△센터

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「장애인활동지원에 관한 법률」 제8조(장애인활동지원 수급자격 심의위원회) 및 같은 법 시행령 제9조(위원회의 운영)에 따라 지방자치단체의 장애인활동지원 수급자격 인정 및 등급결정 등을 위해 전문가로 구성된 수급자격심의위원회의 설치·운영을 지원하고 있다.

#### 1. 보안준수 서약서 정구에 관한 사항

보건복지부 △△팀-803(2013.2.27.)호 “2013년 장애인활동지원 사업안내 지침 개정안 통보”에 따르면 공단은 수급자격 심의위원을 위촉하는 경우 심의위원으로부터 ‘직무상 취득정보 보안준수 서약서’를 징구하여야 한다.

그런데, 감사대상기간 중 위촉 중인 심의위원의 직무상 취득정보 보안준수 서약서 징구여부를 확인한 결과, ○○지사는 수급자격심의위원인 ○○○(2014.9.6. 위촉) 등 ○명에 대하여 감사일 현재(2017.3.10.)까지 보안준수 서약서를 징구하지 않았다.

#### 2. 심의자료 게시에 관한 사항

△△부-1122(2014.9.4.)호 “장애인활동지원 수급 자격(이의신청)심의위원회 구성 및 운영 업무처리방법 안내”에 따르면 공단은 심의위원들에게 위원회 개최 5일 전까지 필수 기재항목<sup>5)</sup>을 기재한 회의 개최 안내문을 송부하여야 하고 아울러 개최 3일 전까지 심의자료를 제공<sup>6)</sup>하여야 한다.

그런데 ○○지사는 수급자격심의위원회 개최 안내문서상 ‘4. 사전 심의자료 제공기간’ 항목을 기재 후 안내하여야 하나 2017년 1월 안내문 등 총 ○회를 착오 기재하였고 심의내용 사전게시도 ○회 중 ○회에 걸쳐 최대 ○일에서 최소 ○일 지연 등록하였다.

그 결과 심의위원들이 직무상 습득한 정보 보안에 소홀하거나 심의안건을 충분히 검토하지 못하여 부실한 심의가 될 수 있는 여지를 남겼다.

5) 1. 일시, 2. 장소, 3. 의안, 4. 사전 심의자료 제공기간, 5. 기타 참고사항

6) ☐ NPS > 수급자격심의위원회 개최일 관리에서 대상자 등록하면 장애인활동지원 홈페이지 (www.ableservice.or.kr)와 연동되어 자료 구축됨.

**조치할 사항** 이사장(○○지사장)은

- ① 누락된 심의위원 보안준수 서약서를 징구하고,
- ② 수급자격심의위원회 운영 지원 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기를 바랍니다.

**관 련 자**

| 소 속<br>(현 소속)  | 직 급<br>(현 직급)      | 성 명 | 귀책사유 | 비 고 |
|----------------|--------------------|-----|------|-----|
| ○○지사           | 사무직 ○급             | ○○○ | 업무소홀 |     |
| ○○지사<br>(○○지사) | 사무직 ○급<br>(사무직 ○급) | ○○○ | 업무소홀 |     |
| ○○지사<br>(○○지사) | 사무직 ○급             | ○○○ | 업무소홀 |     |
| ○○지사<br>(○○지사) | 사무직 ○급             | ○○○ | 관리소홀 |     |
| ○○지사           | 사무직 ○급             | ○○○ | 관리소홀 |     |